

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6984/2544

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นาย ชัชวาลย์หรือก้อน สุขแจ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276

จำเลยชักพาผู้เสียหายและ ส. คนรักผู้เสียหายไปยังกระท่อมต่อมา ส. กล่าวว่า
จะเกิดเรื่องไม่ดีจึงคิดจะกลับ ขณะที่ ส. กำลังติดเครื่องรถจักรยานยนต์และผู้เสียหาย
จะนั่งซ้อนท้าย จำเลยได้เข้ามาล็อกคอผู้เสียหายลากลงมาและกอดปล้ำผู้เสียหาย
จากนั้นมี ต., จ., ข. เข้ามาจับแขนพาไปที่แคร่ข้างกระท่อมช่วยกันถอดกางเกงผู้
เสียหายแล้ว ต. ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนแรกโดยมี ข. ช่วยจับแขนพาผู้
เสียหาย ระหว่างนี้จำเลยซึ่งอยู่บริเวณแคร่ได้ตะโกนบอกให้ จ. ไปตามหา ส. ซึ่งหนี
ออกไปหาคนช่วยเหลือแล้วจำเลยและ จ. วิ่งออกไปสะกดก้นมิให้ ส. ไปร้องขอความ
ช่วยเหลือได้ หลังจาก ต. กระทำชำเราเสร็จแล้ว ข. ได้กระทำชำเราเป็นคนต่อไป
ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้ช่วยจับแขนพาผู้เสียหายระหว่างที่ ต. หรือ ข. ทำการกระทำ
ชำเราแต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวนับได้ว่าเป็นตัวการในการร่วมกันข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยิงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสอง แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 3 คน ซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกัน
ข่มขืนกระทำชำเรานางสาว...ผู้เสียหาย โดยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายจับแขน ขา
และล็อกคอ กอดปล้ำถอดกางเกงผู้เสียหายแล้วร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่หลายครั้ง อันมี
ลักษณะเป็นการโทรมหญิง โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 83, 58 บวกโทษที่รอการลงโทษไว้
ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1487/2538 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยในคดี
นี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
276 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 จำคุก 15 ปี บวกโทษที่รอไว้ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1487/2538 ของศาลชั้นต้น เข้ากับคดีนี้เป็นจำคุก 16 ปี 1 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้ร่วมกระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองดังที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ล็อกคอผู้เสียหายและจำเลยมิได้ร่วม
จับแขนจับขาหรือกอดตัวผู้เสียหายเพื่อให้บุคคลอื่นกระทำชำเราผู้เสียหายดังที่ผู้เสีย
หายและนายสุรัชชัยพานโจทก์เบิกความแต่ประการใด เห็นว่าผู้เสียหายเบิกความ

ยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้ลือล่อผู้เสียหายขณะจะขึ้นนั่งรถจักรยานยนต์คันที่นาย
สุรัชย์กำลังติดเครื่องยนต์อยู่ และนายสุรัชย์เบิกความว่า ขณะก้มดูหัวเทียนรถอยู่พอ
เงยหน้าขึ้นมาเห็นจำเลยเหวี่ยงผู้เสียหายลงที่พื้น ถ้อยคำของผู้เสียหายและนายสุ
รัชย์พยานโจทก์ทั้งสองซึ่งร่วมเดินทางไปยังกระท่อมที่เกิดเหตุด้วยกันกับจำเลยโดย
จำเลยเป็นผู้ชักชวนให้ไปยังกระท่อมดังกล่าวไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสองนี้มี
สาเหตุโกรธเคืองจำเลยจนถึงกับจะแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องได้รับโทษ ผู้
เสียหายและนายสุรัชย์เห็นการกระทำของจำเลยได้โดยอาศัยแสงสว่างของดวงจันทร์
เพราะขณะเกิดเหตุเป็นคืนเดือนหงาย จำเลยอยู่ใกล้ตัวผู้เสียหาย ถ้อยคำของผู้เสีย
หายกับนายสุรัชย์สอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อจำเลยลือล่อผู้เสียหายแล้วจะต้อง
เหวี่ยงตัวผู้เสียหายเพื่อให้ล้มลงหรือเพื่อลากตัวไปยังแคร่ซึ่งตั้งอยู่ข้างกระท่อม
เหตุการณ์การที่ถูกคนร้ายข่มขืนกระทำชำเรา นั้นหากไม่เป็นความจริงและไม่ได้เกิด
ขึ้นกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนอายุเพียง 15 ปีเศษ แล้วคงจะไม่กล่าวอ้างให้
ตนเองต้องได้รับความเสื่อมเสียเป็นแน่ ทั้งการที่นายสุรัชย์เบิกความว่า ได้ขอร้อง
พวกคนร้ายว่าอย่าทำอะไรแฟนผมเลย แต่คนร้ายก็ไม่ฟังและบอกให้นายสุรัชย์อยู่
เฉย ๆ นั้น นายสุรัชย์คงจะหมายถึงว่าพวกคนร้ายนั้นจะต้องทำการข่มขืนกระทำ
ชำเราผู้เสียหาย ฉะนั้น เมื่อมีการตรวจร่างกายและอวัยวะเพศของผู้เสียหายภายหลัง
เกิดเหตุเล็กน้อยพบว่ามีกรร่วร่วมเพศ จึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้เสียหายถูกข่มขืน
กระทำชำเราจริงข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นเด็กไม่กล้าขัดขืนคนร้ายอื่น ๆ ไม่ให้
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะจำเลยเป็นผู้ชักพาผู้เสียหายและนาย
สุรัชย์ไปยังที่เกิดเหตุ ส่วนข้อที่ฎีกาว่า เหตุที่ผู้เสียหายและนายสุรัชย์เบิกความว่า
จำเลยลือล่อผู้เสียหายก็เป็นไปตามคำขอของจำสิบตำรวจสภ. ๒ โอภาสรี อาของผู้
เสียหายซึ่งบังคับให้ผู้เสียหายและนายสุรัชย์ให้เบิกความอย่างนั้นเนื่องจากผู้กระทำ
ผิดจริงได้หลบหนีไปหมดแล้วมิฉะนั้นจะไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษหรือได้ค่า
สินไหมทดแทนประกอบกับอาของผู้เสียหายต้องการจะดำเนินคดีแก่นายสุรัชย์ด้วย

เพราะเป็นตัวการที่พาผู้เสียหายออกจากบ้านไปจนเกิดเหตุ โดยนายสุรัชก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจนำไปขังไว้ เมื่อนายสุรัชยอมให้การดังกล่าวจึงกันไว้เป็นพยานแล้วปล่อยออกมานั้น ก็เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยขาดพยานหลักฐานสนับสนุนให้ฟังเป็นความจริงได้และทนายจำเลยก็ไม่ได้ถามค้านพยานโจทก์ถึงเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พยานโจทก์ได้อธิบายว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้จากพยานหลักฐานก็ไม่ปรากฏว่ามีการกันนายสุรัชไว้เป็นพยานแต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยตะโกนบอกให้นายธงชัยวิ่งไปตามหานายสุรัชระหว่างที่นายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายโดยมีนายเชียรช่วยจับแขนขาผู้เสียหาย แล้วจำเลยและนายธงชัยวิ่งออกไปนั้น ก็โดยมีเจตนาเพื่อสะกิดกันมิให้นายสุรัชร้องขอความช่วยเหลือได้มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยเป็นห่วงนายสุรัชตามที่จำเลยฎีกาแต่อย่างใด พยานหลักฐานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ คดีฟังได้มั่นคงว่า จำเลยได้ชักพาผู้เสียหายและนายสุรัชคนรักผู้เสียหายไปยังกระท่อมที่เกิดเหตุ ต่อมานายสุรัชกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีจึงคิดจะกลับขณะที่นายสุรัชกำลังติดเครื่องรถจักรยานยนต์และผู้เสียหายจะนั่งซ้อนท้าย จำเลยได้เข้ามาล็อกคอผู้เสียหายลากลงมาและกอดปล้ำผู้เสียหาย จากนั้นมีนายเตี้ยนายแจ๊คและนายเชียรเข้ามาจับแขนขาผู้เสียหายพาไปที่แคร่ข้างกระท่อมแล้วช่วยกันถอดกางเกงผู้เสียหาย นายสุรัชจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ถูกนายเชียรขัดขวาง นายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนแรกโดยมีนายเชียรช่วยจับแขนขาผู้เสียหายระหว่างนี้จำเลยซึ่งอยู่บริเวณแคร่ได้ตะโกนบอกให้นายแจ๊คไปตามหานายสุรัชซึ่งหนีออกไปหาคนช่วยเหลือแล้วจำเลยและนายแจ๊ควิ่งออกไปเพื่อหวังสะกิดกันมิให้นายสุรัชไปร้องขอความช่วยเหลือได้ หลังจากนั้นนายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราเสร็จแล้วนายเชียรได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนต่อไป ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้ช่วยจับแขนขาผู้เสียหายระหว่างที่นายเตี้ยหรือนายเชียรทำการข่มขืนกระทำชำเราด้วยก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวนับได้ว่าเป็นตัวการในการร่วมกันข่มขืน

กระทำซ้ำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสอง แล้ว"

พิพากษายืน

(ปรีดี รุ่งวิสัย-ธัญญา ดิษยบุตร-สมศักดิ์ เนตรมัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>